

한 국 마 사 회 감 사 실

(개선)

일련번호 2019-종합(하반기)-01

분야 인사

제목 외출·조퇴 등 근태관리 기준 미수립

소관본부 경영관리본부

소관부서 인사부

내용

1. 업무개요

인사부는 관련법령 및 취업규칙에 따라 직원의 출·퇴근, 휴가, 조퇴, 외출 등 복무관리에 관한 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

직원이 근무시간 중 질병이나 그 밖의 부득이한 사유가 발생하여 조퇴하거나 외출하는 경우 취업규칙 제11조(조퇴 및 외출)에 따라 근무상황부에 그 사유 등을 기재하여 사전에 승인을 받고 조퇴 및 외출을 하도록 하고 있다. 또한 질병 및 상해 등으로 업무수행이 불가능할 경우, 취업규칙 제19조(병가)에 의거하여 연 누계 60일의 범위에서 병가를 허가하고 있으며 병가일이 7일 이상일 경우에는 의사의 진단서를 첨부하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2016~2019년 현재까지 외출·조퇴 실태를 점검한 결과, 관련 규정상 사용시간의 한도에 대한 제약 기준이 없어 연간 외출·조퇴 누적 시간이 8시간을 초과하는 사례가 다수 존재하였다.

외출이나 조퇴는 진료, 가사 등 개인용무를 위해 근무종료 시간 이전에 외부로 나간 후 돌아오거나 퇴근하는 것으로 공무원 복무관리 기준 등 사회통념에 비추어 볼 때, 연 누계 시간이 8시간을 초과할 경우에는 연차휴가에서 해당 시간만큼을 차감하는 것이 타당하나 현 규정에는 관련된 기준이 없어 한도에 대한 제약 없이 사용되고 있다.

한편, 병가는 취업규칙 제19조 제2항에서 병가일이 7일 이상인 경우에만 의사의 진단서를 첨부하도록 하고 있어 연간 누계가 7일 이상일 경우에도 병가일이 연속되지 않는 경우, 진단서 없이도 사용이 가능할 소지가 있다.

따라서, 외출·조퇴·병가 사용 한도에 대한 명확한 기준을 정립하는 등 관련 규정을 개정할 필요가 있다.

【표1】 공무원 복무관리 기준

○ 국가공무원 복무관련 예규(인사혁신처 예규 제53호)

- (연가일수 공제) 지각, 조퇴, 외출 및 반일연가는 종별 구분없이 각각의 시간을 모두 합산하여 누계 8시간을 연가 1일로 계산하여 공제한다.
- (병가 운영방법) 연간 누계 6일까지는 진단서의 제출 없이도 병가를 사용할 수 있으나, 7일 이상 연속되는 병가와 병가의 연간 누계가 6일을 초과하게 되는 경우에는 진단서를 제출하여야 함. 진단서를 제출하지 못하는 경우에는 연차휴가를 활용
- (근태관리 유의점) 연가 사유의 고의적 병가처리, 지각/조퇴/외출 사실의 묵인, 진단서 제출없이 연간 6일을 초과한 병가일수의 연가 미공제 등

관계부서 의견

인사부는 운영 상 병가 연간 누계일이 7일 이상 되는 경우 진단서를 첨부하도록 하고 있으나 해석상 오류를 방지하기 위해 규정을 명확화하고 감사의견을 수용하여 관련 규정을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

인사부는 외출·조퇴·병가 사용 한도에 대한 명확한 기준을 정립하는 등 관련 규정을 개정하시기 바랍니다. 【개선】

한 국 마 사 회 감 사 실

(주의, 통보)

일련번호 2019-종합(하반기)-02
분야 인사
제목 건강검진 공가 사용 부적정
소관본부 경영관리본부
소관부서 인사부
내용

1. 업무개요

우리 회는 「산업안전보건법」 제43조 및 「국민건강보험법」 제52조에 따라 직원(일반직, 특정직, 전임직, 위촉직, 경마지원직)들의 일반 질병 및 직업성 질환을 예방하고 건강 증진을 도모하기 위하여 매년 임직원에 대한 건강검진을 실시하고 있으며, 직원들이 관련 법령에 따라 원활하고 안정적으로 건강 검진을 받을 수 있도록 「취업규칙」(「특정직인사관리규정」, 「전임직관리지침」, 「위촉직관리지침」, 「경마지원직인사관리규정」을 포함한다.)에서 공가를 부여하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제43조 제1항 및 동 시행규칙 제98조에 따르면 사업주는 근로자의 건강을 보호·유지하기 위하여 일반 근로자 및 특수업무 종사 근로자¹⁾

에 대한 건강진단을 실시하여야 하며, 동 제3항에 따르면 근로자는 사업주가 실시하는 건강진단을 받아야 한다.

또한 「국민건강보험법」 제52조 및 동 시행령 제25조에 따르면 국민건강보험공단은 가입자와 피부양자에 대하여 질병의 조기 발견과 그에 따른 요양급여를 하기 위하여 2년마다 1회 이상 일반 건강검진을 실시하되, 사무직에 종사하지 않는 직장 가입자에 대해서는 1년에 1회 실시한다.

이에 따라 우리회는 「취업규칙」 제20조 제5호, 「특정직관리규정」 제24조, 「전임직 관리규정」 제27조, 「위촉직관리지침」 제14조에서 직원이 「산업안전보건법」 또는 「국민건강보험법」에서 건강검진을 받을 때 필요한 기간을 공가로 허가하고 있으며, 공가일수는 「단체협약」 제80조에 연간 1일로 정하고 있다. 또한 동 규칙 제11조, 「특정직관리규정」 제24조, 「전임직관리규정」 제23조, 「위촉직관리지침」 제12조에 따르면 직원이 근무시간 중 외출 또는 조퇴를 하려면 근무상황부에 사유를 기재하고 사전에 승인을 받아야 한다.

따라서 직원들은 건강검진 공가를 건강검진 용도로만 사용하여야 하며, 공가일 검진을 받을 수 없는 사정이 발생한 경우에는 공가를 취소하고 정상근무를 하거나 연차휴가 처리를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2016년부터 2018년까지 직원들의 공가 사용일과 실제 검진일을 점검한 결과, 공가일과 실제 검진일이 불일치하는 사례(57건)를 불임과 같이 확인하였다.

1) '산업안전보건법 시행규칙' 제98조제2호 및 별표 12의 화학, 금속물질, 분진, 소음 등 유해인자에 노출되는 업무에 종사하는 근로자

불일치 유형으로는 (1) 공가일에 검진 받지 않고 정상근무도 하지 않은 채, 휴일 또는 휴가시 검진 받은 유형, (2) 공가일에 검진 받지 않고 정상근무도 하지 않은 채, 근무일에 근무상황부 기재도 하지 않고 검진 받은 유형, (3) 공가일에 검진결과에 대한 상담을 받은 유형, (4) 공가일에 검진결과에 따른 추가 검사(정밀 검사²⁾) 받은 유형이 있었다.

(1), (2), (3) 유형은 건강검진 용도로만 사용해야 하는 공가를 오·남용한 사례라고 할 수 있다. 건강검진 공가는 개인 연차휴가 또는 개인 진료 용도로 사용해서는 아니 되며, 검진 도중 본인의 건강상태나 병원 사정 등의 사유로 건강검진을 받을 수 없는 사정이 발생한 경우에는 공가를 취소하고 ① 공가를 변경(1일 → 0.5일)한 후 정상출근하거나 ② 연차휴가 처리를 한 후, 실제 검진일에 공가를 신청하는 등 근무상황부 변경조치를 취하여야 한다.

(4) 유형의 경우, 공가 사용이 가능한 건강검진은 종합검진 및 특수업무 종사자 검진에 한정되며, 검진 결과에 따른 추가 검사(정밀검사, 확진검사³⁾)는 별도의 공가 사용이 가능한 건강검진에 해당하지 않는다.

다만, (4) 유형은 건강검진 공가제도에 대한 직원들의 인식이 부족한 상태에서 발생한 것으로 판단되므로 추후 유사 사례가 재발하지 않도록 검진 공가 사용에 대한 안내 또는 교육 시행, 건강검진 공가 신청 시스템 개선 검토 등 소관 부서의 관리감독 강화가 필요하며, 직원들 또한 건강검진 공가 사용에 대한 인식 변화 및 철저한 근태관리가 요구된다.

2) 검진결과, 타 병원 또는 해당 검진기관에서 정밀검진 받을 것을 권유하여 검사 받은 경우

3) 검진결과, 고혈압, 당뇨 의심소견에 따른 추가검사 안내에 따라 검사 받은 경우

관계자 및 관계부서 의견

공가 사용일에 검진 받지 않은 일부 직원들은 (1) 검진 당일 개인 또는 병원 사정으로 검진을 받을 수 없어 휴일 또는 휴가일로 건강검진을 연기하거나 (2) 공가일을 잘못 입력했다고 소명하였다. 그러나 소명내용에 대한 증빙자료가 부족하였고, 건강검진일 변경사유가 발생했다면 공가취소 등의 근무상황부 변경조치를 취했어야 한다.

조치할 사항

① 인사부는 건강검진 관련 공가를 부적정하게 사용하여 「취업규칙」 제3조를 위반한 직원들(43명)에 대해 “주의” 조치하시기 바랍니다. **【주의】**

② 인사부는 직원들이 공가 제도의 취지에 맞게 건강검진 공가를 사용하고 관련 근태 처리에 대하여 명확히 인지할 수 있도록 건강검진 공가 제도 안내 및 교육 시행, 건강검진 공가 신청 시스템 개선 검토 등의 복무관리 강화 방안을 마련하시기 바랍니다. **【통보】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(개선)

일련번호 2019-종합(하반기)-03
분야 인사
제목 일·가정 양립 지원제도 강화 필요
소관본부 경영관리본부
소관부서 인사부
내용

1. 업무개요

정부는 일·가정 양립 및 저출산 해소를 위하여 임신 또는 육아 중인 근로자의 모성보호 및 육아지원을 법률⁴⁾로 보장하고 있으며, 임신 또는 육아 중인 근로자의 고용안정 보장을 위하여 출산·육아기 근로시간 단축제도, 출산휴가 및 급여 지원 제도, 자녀돌봄 지원제도 등의 다양한 일·가정 양립 지원제도를 운영하고 있다.

우리 회도 출산기·육아기 근로시간 단축제도, 출산휴가, 자녀돌봄휴가 등 다양한 육아지원 제도를 운영하고 있으며, 관련 제도를 적극 홍보하는 등 직원들의 일·가정 양립 실현을 위하여 노력하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「근로기준법」 제74조 제7항 및 제8항에 따르면 사업주는 임신 후 12주 이내

4) 「근로기준법」, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 「고용보험법」 등

또는 임신 후 36주 이상 여성 직원이 1일 2시간의 근로시간 단축을 신청하는 경우에는 이를 허용하여야 한다.

뿐만 아니라, 정부는 임신 또는 육아 중인 근로자의 모성보호 및 육아지원을 위하여 2018년 7월 「국가공무원 복무규정」을, 2018년 12월 「지방 공무원 복무규정」을 각각 개정하였다. 「국가공무원 복무규정」 제20조 제4항은 임신기간 제한을 두지 않고 임신 중인 여성 공무원에게 1일 2시간 범위에서 휴식이나 진료 등을 위한 모성보호 시간을 부여하고 있으며 동 규정 제20조 제13항은 어린이집, 유치원, 초·중고등학교 행사 및 교사 상담 뿐만 아니라 자녀 병원 진료시에도 연간 2일(3자녀의 경우에는 연 3일) 범위 내에서 자녀돌봄휴가를 부여하고 있다.

한편, 우리 회사는 「취업규칙」 제8조의2 제2항에서 임신 후 12주 이내 또는 임신 후 36주 이상 여성 직원에게 1일 2시간 범위 내에서 휴식이나 병원 진료 등을 위한 모성 보호시간을 부여하고 있으며, 동 규칙 제18조 제6항에서 자녀가 있는 직원에게 어린이집, 유치원, 초·중고등학교 행사 및 교사 상담시 연간 2일 범위 내에서 자녀돌봄휴가를 부여하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이와 관련하여 인사부는 「근로기준법」, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 「고용보험법」에 따른 일·가정 양립지원 제도를 운영하고 있으며 2019년 9월 ‘일·가정 양립 지원 종합계획’⁵⁾을 수립하여 남녀 생애주기별 육아지원체계를 수립하는 등 ‘아이 키우기 좋은 회사 조성’을 위하여 노력하고 있다.

5) 인사부-2670(‘19.9.26. : 한국마사회 일·가정 양립 지원 종합계획(안))

그런데, 정부는 일·가정 양립 문화 조성 및 민간 전파를 위하여 임신 직원의 모성 보호시간에서 임신기간 제한요건을 삭제하고 자녀돌봄휴가 신청시 휴가사유를 확대하는 등 관련 법령보다 강화된 일·가정 양립 지원제도를 선도적으로 도입하여 운영하고 있다.

따라서 우리 회도 정부의 출산·육아 지원 및 일·가정 양립 확산 정책에 적극 부응하고 가정 친화적 근무환경 조성을 위하여 「취업규칙」 제8조의2 제2항의 임신직원 모성보호시간의 임신기간 제한요소 철폐와 동 규칙 제18조 제6항의 자녀돌봄휴가 사유 확대에 대한 검토가 필요한 것으로 판단된다.

【표】 육아보호 지원제도 현황 비교

구분	우리회 취업규칙	공무원복무규정
모성 보호 시간	임신 후 12주 이내 또는 임신 후 36주 이상 여성직원에게 1일 2시간 범위내의 모성보호시간 부여	임신 중인 여성 공무원에게 1일 2시간 범위내의 모성보호시간 부여
자녀 돌봄 휴가	어린이집, 유치원, 학교 행사 및 교사 상담시 연 2일 범위내 휴가 부여	어린이집, 유치원, 학교 행사 및 교사 상담, 자녀 병원 진료시 연 2일(3자녀 3일)

관계부서 의견

인사부는 임신기간을 제한하는 모성보호 제도는 임신 초기의 경우 임신상태 유지가 불안정하기 때문에 임신사실을 회사에 공개하기 어렵고 임신 후기에는 이미 출산휴가에 돌입하여 실질적으로 동 제도 활용에 제약이 있었다는 의견을 제시하면서 모성보호시간 임신기간 제한 삭제 및 자녀돌봄휴가 사유를 확대할 수 있도록 취업규칙 개정을 적극 검토하겠다고 하였다.

조치할 사항 인사부는 출산·육아 지원 및 가정 친화적 근무환경 조성을 위하여 「취업규칙」 제8조의2 제2항에 따른 임신직원 모성보호시간의 임신기간 제한요소 철폐 및 제18조 제6항에 따른 자녀돌봄휴가 사유 확대를 검토하여 합리적으로 개정 하시기 바랍니다. **【개선】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(개선, 통보)

일련번호 2019-종합(하반기)-04
분야 인사
제목 직원 인사기록 관리 불합리
소관본부 경영관리본부
소관부서 인사부
내용

인사부는 직원의 신상명세와 인사에 관한 사항을 전사적자원관리(ERP) 인사정보시스템 및 인사기록카드에 기록하여 관리하고 있으며, 인사정보시스템에 기록하는 내용은 인사기록카드에 자동 반영되도록 시스템을 운용하고 있다.

1. 인사기록카드 관리내용 불합리

인사부는 「인사규정시행세칙(이하 “세칙”이라 한다)」 제74조(인사기록)에 근거하여 인사기록카드를 작성하고 있는데, 인사기록카드에 기재되어야 할 사항에 대하여는 같은 규정 제75조(인사기록의 정리)에서 신규채용·승진·전보·징계 등 임용 및 상벌에 대한 인사기록사항을 정리하도록 정하고 있다.

한편, 현행 인사기록카드는 사번·주민등록번호·성명 등 직원 개인정보, 병무기록, 학력사항, 가족사항, 경력사항, 자격 면허 어학사항, 해외출장 이력, 교육연수 이력, 포상·징계 이력, 발령사항 등으로 구성되어 있다.

「개인정보보호법」 제16조(개인정보의 수집 제한)에 따라 개인정보를 수집하는 경우에는 그 목적에 필요한 최소한의 개인정보를 수집하여야 하며, 같은 법 제23조(민감정보의 처리 제한)에 따라 원칙적으로 민감정보를 처리하여서는 아니 된다.

따라서 인사부는 이를 관련 규정뿐만 아니라 서식에도 반영하여 관리할 인사 기록의 범위를 명확히 규정하였어야 했다.

그런데 인사기록카드 서식을 개정하지 않은 결과 각종 개인정보⁶⁾를 기재하는 란이 존재하는 서식을 현재까지도 사용하고 있었다.

【그림1】 현행 인사기록카드 서식

인사 기록 카드			
사 번	주민번호		
성 명	한문	직 종	
영 문		직 급	
생년월일		직 위	
입 사 일	퇴직일	호 통	
입사경위		직 군	
소속부서			
주 소	(우)	전화	
본 적		이동통신	
신 장	체중	시력	(좌) (우) 혈액형
결 혼	기념일	취미	종교
보훈대상	보훈번호	장애	
■ 병무			
군필여부	역종	군별	계급
			병과
			복무기간
			군번

2. 인사기록카드 보존기간 설정 부적정

인사부는 「세칙」 제74조(인사기록)에 따라 인사기록카드를 유지·보관하는데, 인사기록카드는 「문서규정」 제42조(보존기간)에 따라 영구히 보존하고 퇴직 직원의 인사기록카드 또한 보관하며 퇴직 직원이 경력 증명 등을 요청할 때 이를 기초 자료로 활용하고 있다.

「개인정보보호법」 제21조(개인정보의 파기)는 개인정보가 불필요하게 되었을

6) 본적, 신장, 체중, 시력, 혈액형, 결혼 여부, 기념일, 취미, 종교 등

때는 지체 없이 그 개인정보를 파기하여야 한다고 정하고 있는데, 「근로기준법」 제39조(사용증명서)에 따르면 사용자는 근로자가 퇴직한 후라도 사용 기간, 업무 종류 등에 관한 증명서를 청구하면 사실대로 적은 증명서를 즉시 내주어야 하며, 증명서를 청구할 수 있는 기한은 같은 법 시행령 제19조(사용증명서의 청구)에서 퇴직 후 3년 이내로 한다고 정하고 있다.

한편, 「개인정보보호 가이드라인(인사·노무 편)」⁷⁾은 퇴직 근로자의 각종 개인정보는 경력증명 및 근로계약에 관한 정보를 제외하고 퇴직 후 지체 없이 삭제하고, 퇴직 근로자 경력증명을 위하여 3년 이상 개인정보를 보관하고자 하는 경우 퇴직 시점에 퇴직 근로자의 동의를 받아 보관하도록 안내하고 있다.

따라서 인사기록카드는 관련 법령 등이 정하는 바와 같이 인사기록 이용의 필요성을 고려한 보존기간을 정하는 것이 합리적이며, 필요하다면 개인정보 제공 직원의 동의를 얻어 인사기록카드를 보관하여야 할 것이다.

그런데 인사부는 우리회 「문서규정」에 근거하여 인사기록카드를 영구 보존하고 있었고, 「개인정보보호법」 시행 이후에도 직원의 동의 없이 개인정보를 보유하고 있었다.

관계부서 의견

인사부는 인사기록카드 서식의 불필요한 개인정보란의 변경·삭제 및 인사기록카드 보존기간 타당성을 검토하고, 개인정보 제공 직원의 동의를 받는 절차를 마련하는 등 감사의견을 수용하여 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

7) 2015. 12월 행정자치부·고용노동부 합동 발간

조치할 사항

① 인사부는 「개인정보보호법」 취지에 맞게 관리할 인사기록의 범위를 명확히 규정하여 제반 서식에 반영하시기 바라며, 【통보】

② 관련 법령 및 정부 지침에 위배되지 않도록 인사기록카드의 보존기간을 합리적으로 설정하시고, 【통보】

③ 퇴직한 직원의 개인정보를 「근로기준법」이 정한 사용증명서 청구기한인 3년 이상 보관할 경우 퇴직 직원의 개별 동의를 징구하시기 바랍니다. 【개선】

한 국 마 사 회 감 사 실

(개 선)

일련번호 2019-종합(하반기)-05

분 야 인사

제 목 징계의결 요구 대상 확대 및 음주운전 징계양정 기준 조정

소관본부 경영관리본부

소관부서 인사부

내 용

1. 업무개요

우리 회의 징계의결 요구 및 징계의결 절차는 다음과 같다. 「인사규정」 제42조(징계) ①항의 징계의결 요구사항에 해당할 경우 부서장은 상임감사위원회에 보고하며, 상임감사위원회는 그 비위사실을 조사하여 회장에게 징계를 요구할 수 있으며, 회장은 인사위원회에 징계의결을 요구하여 징계의 종류를 정한다. 그리고 그 징계의 종류를 정할 시에는 「인사규정시행세칙」 제63조 징계양정기준에 따른다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공무원 징계령」 제7조(징계의결등의 요구)에 따르면 행정기관의 장이 징계의결 등 요구권을 갖지 아니하는 공무원에 대해서 징계 등 사유가 있다고 인정할 때에는 징계의결 등 요구권을 갖는 행정기관의 장에게 관련 사실(감사원 조

사, 수사기관의 수사 등)을 통보하여 하며, 통보받은 행정기관의 장은 타당한 사유가 없으면 1개월 이내에 징계위원회에 징계의결 등을 요구하여야 한다고 규정하고 있다.

또한 「공무원 징계령 시행규칙」 제2조에 의하면 징계기준을 비위의 유형 및 비위의 정도에 따라 구체적으로 정하고 있으며, 징계기준을 비위의 유형 및 비위의 정도에 따라 구체적으로 정하고 있으며, 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 및 「도로교통법」 개정안 시행에 따른 음주운전 처벌 강화기준(면허정지 0.03~0.08% 미만, 면허취소 0.08 이상)을 반영하여 음주운전 징계기준[별표 12의 2]을 구체화하여 운영하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 징계의결 요구 대상 확대 및 구체화 필요

우리회는 「인사규정」 제42조(징계) 및 제43조(징계의결절차)에 따라 징계요구, 의결 및 처분을 하고 있으며, 감독기관의 감사결과에 따른 징계요구에 대한 조치의무를 규정하고 있다.

그러나 「공무원 징계령」과 비교하여 감독기관 외 타 행정기관의 비위행위 통보에 대하여 징계요구 의무를 규정화 하지 않고 있어, 수사기관의 범죄사실 확인 등 타 행정기관의 비위행위 통보에 대한 적절한 조치가 이루어지지 않은 부적절한 사례가 발생할 가능성이 높은 것으로 확인되었다. 실제로 2017년 부산경남경마공원 고용노동부 특별감독에 대한 수사기관의 수사결과(형사벌)가 통보

되었으나, 적절한 내부조치(징계벌)가 이루어지지 못하였고 이에 대한 상급기관의 문제제기가 있었다. 징계벌과 형사벌은 독자적인 체계로 그 목적, 내용, 대상 등을 달리하기 때문에 동일비위에 대하여 징계벌과 형사벌을 병과하더라도 일사부재리 원칙에 저촉되지 않아 형사벌이 처분되었다 하더라도 이와 별개로 내부적인 징계벌에 대한 판단과 처분이 이루어 져야 하나, 인사규정 상 이와 관련된 구체적인 기준이 부재하여 관련 사실을 통보받은 부서장이 상임감사에게 보고하는 등의 적절한 조치가 이루어지지 못한 것으로 확인되었다.

따라서 인사규정 제 42조(징계) ①항 징계의결 요구대상에 수사기관을 포함한 타 행정기관의 장이 비위사실을 적발·통보하였을 경우에 대한 징계의결 요구의무를 아래와 같이 구체화 하여야 한다.

【표1】 인사규정 개정(예시)

현 행	개 정
제42조(징계) ① 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 징계의결을 요구하고 그 의결에 따라 징계처분을 행한다. 1.~6. (생략)	제42조(징계) ① 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 징계의결을 요구하고 그 의결에 따라 징계처분을 행한다. 1.~6. (현행과 같음) 7.(신설) 수사기관을 포함한 타 행정기관의 장이 비위사실을 적발하여 통보한 경우

나. 음주운전에 대한 징계양정 기준 조정

음주운전으로 인한 인명 피해를 낸 운전자에 대한 처벌 수위를 높이고 음주운전기준을 강화하는 내용 등을 담은 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 및 「도로교통법」 개정안이 2018년 11월 국회에서 통과되어 현재 시행되고 있다. 음주운전 기준 강화의 내용이 포함된 「도로교통법」 개정안은 2019년 6월 25일부터 시행·적용되고 있으며 「공무원징계령」에도 관련 법률이 적용되어 음주운전 징계기준을 정하고 있다.

그러나 우리 회의 「인사규정 시행세칙」 별표 12의 2(음주운전 징계기준)는 관련 법 개정 전 기준으로 혈중알코올농도가 0.1퍼센트 미만인 경우와 이상인 경우로 징계처리 수준을 정하고 있어 「도로교통법」 및 「공무원 징계령 시행세칙」에 준하는 기준으로 관련 내용의 개정이 필요하다.

【표2】 음주운전 관련 처벌 및 징계기준

도로교통법		공무원 징계령 시행규칙		마사회 인사규정 시행세칙	
혈중알코올농도 0.03~0.08% 미만	면허정지	혈중알코올농도 0.08% 미만	정직-감봉	혈중알코올농도 0.1% 미만	감봉-견책
혈중알코올농도 0.08% 이상	면허취소	혈중알코올농도 0.08% 이상	강등-정직	혈중알코올농도 0.1% 이상	정직-감봉

관계부서 의견

인사부는 수사기관 등 타 행정기관의 비위행위 통보에 대한 적절한 내부조치를 위한 인사규정 개정에 대해서는 공무원 사례, 다른 공공기관 인사규정의 징계사유 등을 참고하여 규정 체계상 오류와 해석상의 논란이 발생하지 않는 범위에서 개정을 검토하겠다고 하였으며, 도로교통법 개정과 연관한 음주운전 징계양정기준 개정에 대해서는 취업규칙의 불이익한 변경에 해당되는 사항으로 노동조합의 동의를 구하여 개정여부를 검토·추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 인사부에서는 수사기관의 범죄사실 확인 등 타 행정기관의 비위행위 통보에 대한 적절한 내부조치가 하시고, 【개선】

② 도로교통법 개정에 따른 음주운전 처벌 기준에 부합한 음주운전 징계 양정기준을 정할 수 있도록 「인사규정」 및 「인사규정시행세칙」을 개정하시기 바랍니다. 【개선】

한 국 마 사 회 감 사 실

(시정, 권고, 경고)

일련번호 2019-종합(하반기)-06

분야 안전

제목 지하철 역사 방염시설 설치 부적정 및 발매공간 안전성 확보

소관본부 사업본부, 경마본부

소관부서 마케팅부, 발매사업부, 서울시설부

내용

1. 업무개요

가. 지하철 역사 내 우리 회 홍보 시설물 설치

테마파크추진단은 2014년 10월 경마공원 지하철 역사 내 우리 회 홍보를 위한 각종 시설물 설치를 위하여 ■■■■■■■■와 해당되는 시설물 설치면적에 대하여 임대차계약을 추진하였고, 여러 번의 계약변경 및 갱신을 통하여 일부 홍보물설치 면적에 대하여 임대차 계약을 유지하고 있으며, 마케팅부 소관으로 해당 시설물을 설치·관리하고 있다.

【표1】 지하철 역사 임차 계약 현황

(단위 : 원)

계약기간	계약금액	계약대상	관련문서
'14. 11. 15. ~ '15. 12. 31.	24,585,000	말 콘텐츠 전시관 120㎡	테마파크추진단-1048 ('14.10.3.)
'16. 1. 1. ~ 12. 31.	21,780,000	말 콘텐츠 전시관 120㎡	홍보팀-1825('15.10.17.)
'16. 9. 1. ~ 12. 31.	58,000,000(4개월)	위니월드 광고물 253㎡	콘텐츠디자인팀-1542 ('16.11.10.)
'17. 1. 1. ~ 12. 31.	120,000,000	위니월드 광고물 154㎡	IMC팀-73('17.1.14)
'18. 1. 1. ~ 12. 31.	83,160,000	경마공원 광고물 95㎡	판매촉진부-1348('17.11.25)
'19. 1. 1. ~ 12. 31.	83,160,000	경마공원 광고물 95㎡	마케팅부-1248('18.11.15)

나. 해피빌 1층 옥외 발매공간

옥외공간을 선호하는 고객들의 발매 편의제공을 위하여 해피빌 1층 예시장 방향으로 옥외발매소를 운영하고 있으며, 운영규모는 2개 발매소(해피 1C, 1D)에 총 28개 무인발매기가 설치·운영 중에 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「도시철도 건설규칙」 제35조의3(정거장의 구조물 등의 마감재료), 「건축법」 제 52조 및 동법 시행령 제 61조(건축물의 마감재료)에 따르면 정거장(지하철역사)에 사용되는 내부 마감재료는 방화에 지장이 없는 불연재료로 사용하여야 한다고 규정하고 있으며, 우리 회와 (주)○○○○○과 체결한 「철도역 임대 계약서」 제 4조(제작 및 임대료 지급방법) 1항에 의하면 제작물(방염 및 난연 소재 사용) 제작, 설치, 철거, 유지관리(전기료 등)는 “갑”의 비용 부담으로 한다고 정하고 있다. 따라서 우리 회가 설치한 시설물에 대하여는 방염처리 또는 난연소재의 마감재를 사용하여 화재 시 발생하는 유독가스에 의한 질식사고 등을 사전에 예방할 수 있도록 그 의무를 다하여야 한다. 또한 관람대 등 다중이용시설은 다중이 동시에 이용할 경우 발생하는 피로하중에 의한 시설의 붕괴, 파손 우려가 있을 경우 관련 시설물에 대한 안전조치를 적극적으로 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 지하철 역사 내 우리 회 시설물 설치 시 방염시설 설치 의무 미준수

2014년 11월 말 콘텐츠 전시물을 경마공원 역사 내 최초 설치하였고, 2016년 9월 위니월드 개장과 함께 임대차 계약을 변경하고 위니월드 홍보를 위한 광고물(실사필름, 광고판 등)을 설치하였으며, 지속적으로 광고물 등 관련 시설물을 교체·관리하고 있다.

【표2】 지하철 광고물 등 시설물 설치 현황

(단위 : 원)

연 번	건 명	작업금액	작업내용	관련문서
1	위니월드 안내사인물 교체	4,180,000	안내표지판 쉬트 교체	콘텐츠디자인팀-1310 (‘16.09.24.)
2	광고사인물 교체 변경	7,469,000	기둥, 천장사인물 교체	IMC팀-129(‘17.2.1.)
3	기둥 사인물 교체	9,713,000	기둥사인물 교체	판매촉진부-1451(‘17.12.17.)
4	광고사인물 교체	9,988,000	벽면 및 광고사인물 교체	판매촉진부-269(‘18.3.24.)
5	광고사인물 교체	1,375,000	광고사인물 교체	마케팅부-636(‘18.6.16.)
6	광고사인물 교체	1,232,000	광고사인물 교체	마케팅부-1511(‘18.12.1.)
7	광고사인물 교체	3,520,000	광고사인물 교체	마케팅부-1579(‘18.12.13.)
8	광고사인물 교체	4,680,000	광고사인물 교체	마케팅부-266(‘19.3.9.)
9	광고사인물 교체	1,280,000	광고사인물 교체	마케팅부-578(‘19.5.16.)
10	광고사인물 교체	1,280,000	광고사인물 교체	마케팅부-769(‘19.6.27.)
11	광고사인물 교체	1,280,000	광고사인물 교체	마케팅부-1142(‘19.9.4)
합계		45,997,000	광고사인물(4~11번) 교체는 기존 시설에 대한 반복적인 리뉴얼 작업	

상기와 같이 지하철 역사 내 벽체, 천장 등에 마감재, 광고물을 설치할 경우에는 「도시철도 건설규칙」 제35조의3(정거장의 구조물 등의 마감재료), 「건축법」 제 52조 및 동법 시행령 제 61조(건축물의 마감재료), 「철도역 임대 계약서」 제 4조(제작 및 임대료 지급방법) 1항에 따라 방염성능이 확보되는 마감재를 설치하여야 한다. 그러나 2017년 2월 1일 시행한 광고사인물 교체 시 방염성능이 확보된 쉬트지를 부착하도록 계약(견적서 상 방염기준 명시)하였으나, 방염물품이 미설치되었음에도 불구하고 검수 처리되었으며, 그 후 지속 시행된 리뉴얼 작업 시에는 방염 성능 확보에 대한 계약조건 없이 비방염 물품을 지속 설치하였던 것으로 확인되었다. 따라서 경마공원역 내 우리 회가 설치한 벽체 및 천

장 스위트지, 광고물 스위트지는 비방염 처리된 상태로 부착되어 있어 관련 법 및 계약조건을 위배하였으며, 화재 시 발생하는 유독가스로 인한 경마고객 및 일반 시민들의 2차 피해를 유발할 수 있는 상황으로 방염 성능이 확보된 제품으로 조속한 교체가 필요하다.

나. 해피빌 1층 옥외공간 발매소 대기장소 안정성 확보 필요

해피빌 1층 외부에 옥외발매소를 운영하고 있고, 발매 및 경마실태중계 시청을 위하여 옥외발매소 전면에 상당수의 고객들이 체류해 있는 상황이다. 그러나 특정 발매소 전면의 바닥이 해피빌 지하로의 장비 반입을 위한 조립식 철판형 마감형태(스틸그레이팅+상부철판)로 설치되어 있어, 발매 대기장소로서 안정성 확보에 부적절한 것으로 확인되었다. 2014년 성남 판교 테크노밸리 붕괴 사고의 경우도 환풍구 상단이 철판형 마감형태(스틸그레이팅)로 설계되어 있었고, 공연 관람을 위하여 다중이 동시에 체류함으로서 바닥 상판이 붕괴되어 다수의 인명 사고가 발생한 바 있다. 물론 우리 회 장비반입구의 경우 바닥판을 받치는 구조가 철판조이면서 좁은 간격으로 설치되어 있어 시설의 안전성이 확보되었다고 볼 수 있으나, 다중이 동시에 이용·체류하는 특성 상 그 피로강도를 견디지 못하여 파손되거나, 장비 반입 후 바닥판 재 조립·설치가 불량할 경우 지하층으로 다수의 고객이 낙상하는 안전사고가 발생할 가능성이 있다. 따라서 해당 발매공간의 이용에 대하여 그 필요성을 재검토하거나, 불의에 지하로의 낙상사고 발생 시 그 충격을 완화할 수 있는 낙하 방지망을 장비반입구 하부에 설치하는 등의 안전성 강화 조치를 검토할 필요가 있다.

관계부서 의견

마케팅부는 지하철 역사 내 시설물 설치 시 방염 성능을 확보한 제품을 사용 하여야 한다는 규정 및 계약조건을 금회 감사를 통하여 인지하였고, 지하철역은 다중이 동시에 이용하는 시설로서 화재 발생의 경우 큰 인명사고로 이어질 수 있다는 점을 충분히 공감하고 관련 시설을 적극 개선하겠다고 하였다.

조치할 사항

① **인사부**는 관련 법, 규정을 위반한 관련자에게 「감사규정」 제35조(감사결과 통보)에 따라 “**경고**” 처분하시기 바랍니다. **【경고】**

② **마케팅부**에서는 경마공원 역사 내 우리 회가 설치한 시설에 대하여 전수조사를 시행하고, 비방염 쉬트지 및 광고물이 부착된 시설면적에 대하여는 방염 성능을 확보한 제품으로 교체하시길 바라며, **【시정】**

③ 또한 ■■■■■■■■와 임대차 계약을 체결하고 매월 일정금액을 납부하고 있는 광고물에 대하여 그 이용목적이 불분명하거나 광고의 효과가 미미한 시설에 대하여는 계약연장 여부를 재검토하시기 바랍니다. **【권고】**

④ **발매사업부** 및 **서울시설부**에서는 해피빌 옥외발매소 중 장비반입구를 체류공간으로 사용하고 있는 발매공간의 안전성을 재점검하고 불의의 사고에 대비하여 적절한 안전 보강조치를 취하여 주시기 바랍니다. **【권고】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(시 정, 통 보)

일련번호 2019-종합(하반기)-07
분야 안전
제목 안전관리비 정산 부적정 및 사용 기준 준수
소관본부 경마본부
소관부서 서울시설부, 주로관리부
내용

1. 업무개요

서울시설부 및 주로관리부는 서울경마공원 내 건축, 토목, 전기, 기계설비, 통신, 조경시설에 대하여 신설, 증설 및 유지관리 업무를 수행하고 있으며 적절한 유지관리를 위하여 매년 사업계획에 따라 상당한 규모의 건설공사를 시행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

건설공사 발주자는 시공자가 일정한 금액을 안전관리자 인건비, 안전시설비, 기술지도비 등에 사용함으로써 공사현장의 재해예방의 업무를 수행할 수 있도록 「산업재해보상보험법」 제6조 및 「산업안전보건법」 제30조 제1항에 따라 「산업재해보상보험법」의 적용을 받는 공사 중 총 공사금액 4천만원 이상인 공사에 대하여는 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비를 도급금액 또는 사업비에 반

영하여야 한다.

또한 계상된 산업안전보건관리비의 목적 외 사용 등을 방지하고 효율적인 사용을 유도하기 위하여 「고용노동부 고시, 건설업 사업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제9조(확인)에 따라 안전관리비 사용내역에 대하여 공사 시작 후 6개월마다 1회 이상 주기적으로 확인하여야 하며, 특히 기성 및 준공 등 대금 지급 시기에는 「고용노동부 고시, 건설업 사업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준)에 따라 안전관리비 집행 가능한 품목 사용 여부, 기술지도 계약체결·기술지도 시행 적정성, 현장에서의 안전관리 관련 개선 여부, 실제 사용에 대한 적격 증빙 등을 확인하고 공사 수급인이 산업안전보건관리비를 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비에 대하여 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 안전관리비 정산 부적정

서울시설부는 구관람대 환경개선을 위하여 2017년 10월25일부터 2018년 3월 23일까지 렛츠런파크 서울 관람환경 개선 공사를 시행하였고, 2018년 3월30일 준공검사를 시행하고 안전관리비 등이 포함된 공사비를 집행하였다. 그러나 안전관리비 정산 과정 및 관련 서류를 살펴본 결과 (주)□□□□□□□(대표 ○○ ○)와 계약된 기계설비공사의 안전관리비 정산에 있어서 허위 증빙자료(안전용품 착용 사진)가 제출·승인되어 관련된 안전관리비 전액이 집행된 것으로 확인

되었다. 따라서 부적정하게 지급된 안전관리비 1,005,910원을 환수조치 하여야 한다.

나. 안전관리비 사용 기준 준수

최근 3년(2016~2018년) 안전관리비 집행 및 정산 내역을 살펴본 결과 사용 기준에 부합하지 않거나, 사용목적이 불분명한 안전관리품목에 대하여 안전관리비가 집행된 사례가 아래와 같이 확인되었다.

【표1】 안전관리비 사용 증빙 및 집행 부적정 사례

(단위 : 원)

연도	건 명	해당물품	부적정 사유
2016	고객진입로 환경개선공사(통신)	라바콘, PE헬스	구매목적 불분명 (근로자 안전 확보를 위해 사용했다는 증빙 필요)
	렛츠런파크 서울 조교주로 설치공사	안전유도자	자재 양중 및 유도
	기수숙소 모래먼지 차단시설 설치공사	PE헬스	공사 현장 구획, 토사 적취장 구획
	렛츠런파크 서울 관람환경개선공사	표지판	공사안내 표지판
		PE헬스	공사 현장 구획
2017	무인경비시스템 정보통신공사	라바콘	구매목적 불분명
※ 상기 사례 외 근로자의 안전확보와 관련 없는 작업자 구분을 위한 용도의 안전조끼 집행 사례도 다수 확인되었음(안전조끼는 지하, 터널, 야간 공사 등에 있어서 근로자의 식별을 통한 안전확보를 위한 용도로 사용, 집행되어야 함)			

관계부서 의견

서울시설부는 적정하지 못한 증빙으로 청구·지급된 안전관리비는 전액 환수 하겠다는 의견을 제시하였고, 서울시설무 및 주로관리부는 향후 부적절한 안전 관리비 집행 사례가 발행하지 않도록 부서 자체교육을 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 서울시설부에서는 부적합한 증빙을 통해 지급된 안전관리비(1,005,910원)를 환수하시기 바랍니다. **【시정】**

② 서울시설부 및 주로관리부에서는 안전관리비 집행에 있어서 상기와 같은 부적정 사례가 발생하지 않도록 안전관리비 집행 및 정산기준에 대하여 부서 자체 교육을 시행하시기 바랍니다. **【통보】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일련번호 2019-종합(하반기)-08

분야 인사(교육)

제목 간부직 국내교육파견 심사절차 운영 부적정

소관본부 경영관리본부

소관부서 인재교육부

내용

1. 업무개요

우리 회는 관리자로서 경영여건 변화에 대한 대응역량을 높이고 합리적 정책 수립 역량을 함양하기 위하여 외부 교육기관 파견 제도를 운영하고 있다. 인재교육부(舊 인재교육담당)에서는 2018.1.21. 「2018년도 간부직 국내 교육파견 시행계획」을 수립⁸⁾하고, 같은 해 1.21.부터 1.26.까지 신청서를 접수받아 자격요건 검증 및 정량심사 후 1.31. 추천위원회를 개최하였으며, 이를 통해 대상자 총 11명(1~2급 9, 3급 간부 2)의 추천순위를 결정하여 중앙인사위원회에 심의 의뢰하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

위 계획에 따르면 2018년 신설⁹⁾된 추천위원회는 정성평가 항목(40점¹⁰⁾)을

8) 국내 교육파견 선발규모 : 1~2급 선발인원 7명, 3급 간부 선발인원 1명

9) 2017년과 2019년 간부직 국내 교육파견 심사 시에는 별도의 추천위원회 미 운영

10) 학업계획(10점), 업무활용(10점), 자기업적(20점) 등 총 40점 배점

심사하였고, 심사대상이 모두 간부 보직자들로 제한된 점과 심사위원이 이들을 지휘·감독하는 본부별 주무처장으로 정해진 점 등을 감안할 때 제척·기피·회피 등의 제도를 적극 활용하여 심사의 객관성 및 공정성이 확보될 수 있도록 교육 파견자 선발 과정에서 주의를 기울였어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2018년 간부직 국내교육 파견자 심사절차를 살펴본 결과 다음과 같은 문제점이 발견되었다.

첫째, 일부 심사대상 간부 보직자의 직근 상급자가 심사위원에 포함되어 평가를 실시한 사실이 파악되었다. 당시 심사대상자에 심사위원인 사업기획처장의 직근 하급자인 사업기획부장과 서비스혁신부장이 포함되어었는데도 인재교육부에서는 별도의 제척·기피 등의 조치 없이 정성평가를 진행하였다.

그 결과 사업기획처장은 심사대상자 9명(1~2급) 중 직근 하급자 2명에 대하여 타 심사대상자들보다 높은 40점과 39점을 각각 부여하였고, 비록 인재교육부에서 심사위원별 평가점수 중 최고점과 최하점을 제외토록 하는 등 객관성을 확보하기 위해 노력한 점은 인정되나 심사위원의 직근 하급자에 대한 평가의 관대화 우려를 감안할 때 평가결과의 공정성을 담보할 수 없다.

【표1】 직근 상급자(처장)의 직근 하급자(부장) 평가결과

(단위 : 점)

피평가자	A부장	B부장	C부장	D부장	E부장	직하급자1	직하급자2	F부장	G부장
평가점수(40)	34	35	38	32	29	39	40	28	33

둘째, 교육파견자 선정 과정에서 심의기능이 있는 중앙인사위원회에 앞서 유사한 정성평가 제도가 운영됨에 따라 효과성이 미흡하였다. 추천위원회에서는 신청자의 학업계획, 업무활용, 자기업적을 평가하여 중앙인사위원회에서 참고자료로 활용토록 하고, 중앙인사위원회에서는 추천된 인사에 대해 조직운영 관점에서 대상자의 교육파견 적합성 여부를 종합적으로 심의한다는 점에서 운영목적상 차이점은 존재한다. 그러나 결과적으로 중앙인사위원회 심의결과 추천위원회에서 7위 이내로 추천되었던 간부 2명이 파견대상에서는 배제되었고 파견 대상자를 종국적으로 확정할 수 없는 추천위원회의 기능 상 한계가 확인되었다. 그럼에도 불구하고 선발 과정에서 두 차례에 걸쳐 정성평가가 실시되었고, 중복 심의 등 불필요한 행정절차를 간소화¹¹⁾할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견 인재교육부에서는 2018년 조직개편에 따라 선정위원회를 폐지하고 중앙인사위원회 단일 심사 체제로 개편한 이후 교육파견자 심사 시 공정성을 확보하고 비효율을 방지코자 노력하였다는 점을 소명하면서 감사 지적사항을 수용한다는 입장을 제시하였다.

조치할 사항

인재교육부에서는 간부직 국내 교육파견자 선발과 관련하여 심사제도가 공정하고 효율적으로 운영될 수 있도록 방안을 강구하시기 바랍니다. **【통보】**

11) 2017년 이전 및 2019년 이후 교육파견자 선발과정에서는 추천위원회를 미 운영한 것으로 확인

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일련번호 2019-종합(하반기)-09

분 야 노무

제 목 시간선택제 전환 지원금 신청 필요

소관본부 경영관리본부

소관부서 노무후생부

내 용

1. 업무개요

정부는 근로자의 고용안정을 제고하기 위하여 근로시간 단축, 근로형태 유연화 등 고용안정 제도를 도입하는 사업주에게 일정 비용을 지원하는 ‘고용안정 장려금’ 제도를 운영하고 있으며, 동 제도의 일환으로 시간선택제 근무 전환 제도를 자율적으로 도입하고, 근로자의 필요에 따라 일정기간 근로시간 단축을 허용하는 사업주에게 지원금을 지급하고 있다.

우리 회도 일·가정 양립의 토대를 마련하고 조직의 생산성 및 경쟁력 강화를 도모하기 위하여 2011년부터 유연근무제도를 도입하였으며, 전일제 근무자가 임신, 육아, 학업(자기계발) 등 필요에 따라 일정기간 동안 주 15시간 이상 30시간 이하로 근무하고 그 사유가 해소되면 전일제 근무자로 복귀하는 시간선택제 근무 전환 제도를 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「고용보험법」 제25조 및 동 시행령 제35조 제6호, 「고용창출장려금·고용안정장려금의 신청 및 지급에 관한 규정」 제15조 제3호에 따르면 6개월 이상 고용한 전일제 근로자(전환일 이전 3개월 평균 주 소정근로시간이 30시간을 초과하여야 함)를 주 15시간 이상 30시간 이하의 시간선택제 근로자로 전환하여 2주 이상 근무를 허용한 사업주에게 최대 1년간 근로자 임금감소액 보전금, 간접노무비, 대체인력 지원금 등의 지원금을 지원하고 있다. 그 중 근로자 임금감소액 보전금은 사업주가 시간선택제 전환 근로자에게 근로시간 단축에 따른 시간비례로 줄어든 임금보다 더 많은 임금·수당 등을 지급한 경우 그 금액 범위 내에서 보전금을 지급하는 제도이며 지급기준은 [표 1] 과 같다. 다만, 지원금은 전환일로부터 6개월 이내에 신청하여야 한다.

【표1】 근로자 임금감소액 보전금 지급기준

(단위 : 천원)

전환 후 소정근로시간	1인당 보전금
주 15시간 이상 25시간 이하	월 최대 40만원
주 20시간 초과 30시간 이하	월 최대 24만원

※ 임신 근로자가 주 15시간 이상 30시간 이하로 전환시 : 월 최대 40만원

우리 회사는 「취업규칙」 제7조의3에서 유연근무에 관한 기본사항을 정하고 있으며 「유연근무제운영규정」에서 주 15시간 이상 30시간 이하의 시간선택제 전환 직원의 복무, 급여 등에 관한 사항을 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2016년부터 2019년까지의 시간선택제 전환 현황에 대하여 조사한 결과, 전일제 직원이 임신, 육아, 자גיע발 등을 이유로 주 15시간 이상 30시간 이하의 시간선택제 근무로 전환한 사례들이 [표 2] 와 같이 다수 있었으나, 노무후생부는 ‘시간선택제 전환 지원금 제도’의 존재를 인지하지 못하여 전환 지원금을 신청하지 못하였다.

【표2】 2016 ~ 2019년 시간선택제 전환 현황(주 15시간~ 30시간 이하)

(단위 : 명)

연도	2016	2017	2018	2019.11월 현재	합계
인원	8	7	12	16	43

관계부서 의견

노무후생부는 시간선택제 전환 지원금의 경우 시간선택제 전환 근로자 중 근로 시간에 비례하여 급여가 감액되지 않고 보전되는 사례에만 지원하고 있으므로 「취업규칙」 제8조의2 제2항에 따른 모성보호시간을 사용하는 시간선택제 전환 직원만 신청요건을 충족한다는 의견을 제시하였다. 그러나 모성보호 사유 이외의 시간선택제 전환 직원에 대하여 직무평가급, 직무가산급 등 근로시간과 무관한 수당을 지급하여 시간비례로 줄어든 임금보다 많은 임금·수당을 지급하고 있으므로 모성보호 사유 이외의 시간선택제 전환 직원에 대한 시간선택제 전환 지원금도 신청하여야 한다.

조치할 사항 노무후생부는 현재 신청기한 내에 있는 시간선택제 전환 지원금을 조속히 신청하고 향후 신청요건을 충족하는 시간선택제 전환 근무자 발생시 지원금 청구권리가 상실되지 않도록 신청기한 내에 신청하시기 바랍니다. **【통보】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(경고, 주의, 시정, 통보)

일련번호 2019-종합(하반기)-10

분야 예산·회계, 자산관리

제목 업무추진비 등 예산사용 및 자산관리 부적정

소관본부 경영관리본부

소관부서 비상계획관

내용

1. 업무개요

비상계획관에서는 전시·비상대비 연습계획(충무계획, 을지연습 등)을 수립하고 전시대비 물자를 비축 및 관리하고 있으며, 2017년부터 아래의 표와 같이 비상대비 물자를 구매하였다.

【표1】 비상대비 물품 구매 내역

(단위 : 원)

연도	구분	단가	예산소요액	구매 목적
2017	편자액자	60,000	3,000,000	군부대 방문 기념품
2017	장우산	16,000	480,000	비상대비 훈련 우천대비용
2017	타올	5,000	750,000	군부대 방문 기념품
2017	비누	8,800/30,000	1,340,000	비상근무 및 훈련용 물품
2018	손수건	20,000	1,000,000	비상대비 업무용 물품
2018	우산	9,600	528,000	비상대비 업무용 물품
2019	세면타올	5,000	600,000	비상대비 업무용 물품
2019	비누	8,000	488,500	비상대비 업무용 물품

또한 2016년부터 경조사비 4,766,663원을 업무추진비 예산으로 집행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「물품관리규정」 제16조(보관)에 따라 물품관리책임자는 물품을 항상 사용 또는 처분할 수 있도록 선량한 관리자의 주의 의무를 다하여 물품을 관리·보관하여야 한다.

아울러, 「경영관리규정」 제34조와 「윤리강령」 제9조, 「임직원 행동강령」 제13조·제24조에서 집행부서는 연간 소관예산에 대하여 배정된 예산범위와 용도 안에서 집행하도록 규정하여 예산의 목적 외 사용에 따른 본회 재산상의 손해를 방지하고 임직원의 사적 수익을 금지하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 전시물품 구매 관련

비상계획관에서 보관 및 관리하고 있는 전시대비 비축물자를 조사한 결과, 관련 물자들에 대한 입·출고기록을 관리하는 절차가 생략되어 있었으며 현재 보유하고 있는 물자에 대한 현황과약이 되지 않는 등 「물품관리규정」 제16조(보관)에서 규정한 선량한 관리자의 주의 의무를 다하지 못하였다.

또한 전시대비 물품구매 예산으로 구매한 물품 중 일부 수건, 비누, 우산 등은 대외기관 방문, 내부초청행사 시 기념품의 용도로 사용되었으며, 최근(2019년 11월 7일) 구매한 전시 물품(세면타올, 비누)의 경우, 비상계획관이 개인적인 용도(♡♡♡♡♡)로 사용하기 위하여 구매한 것이 확인되었다. 이는 「경영관리규정」 제34조와 「윤리강령」 제9조, 「임직원 행동강령」 제24조에 위배한 예산의 목적 외 사용에 해당된다.

나. 업무추진비의 경조사비 사용 관련

비상계획관은 2016년부터 □□□□, △△△△△, ○○○○○ 등 우리 회와 업무 연관성이 없는 곳에 업무추진비 예산으로 1,616,665원 경조사비를 사용하여 「경영관리규정」 제34조와 「윤리강령」 제9조, 「임직원 행동강령」 제13조·제24조를 위배하였다.

관계부서 의견

비상계획관에서는 비축물자에 대한 입출고 관리, 물품 현황 파악 등이 제대로 이루어지지 못한 부분과, 비상대비 물품 구매 예산으로 기념품을 구매하고 업무연관성이 부족한 곳에 업무추진비로 경조사비를 지급하여 예산을 목적 외 사용한 사실을 인정하였고 향후 비상대비 물자에 대한 입출고 관리 및 물품 현황 파악을 철저히 하여 「경영관리규정」 제34조와 「윤리강령」 제9조, 「임직원 행동강령」 제13조·제24조를 준수하겠다고 하였다.

조치할 사항

①인사부는 비상대비 물자에 대한 보관·관리 업무를 소홀히 하고 예산을 당초 배정된 목적 외 사용하여 「물품관리규정」 제16조 및 「경영관리규정」 제34조와 「윤리강령」 제9조, 「임직원 행동강령」 제13조·제24조를 위반한 관련자에 대하여 「감사규정」 제35조(감사결과 통보)에 따라 경고 및 주의 처분하시기 바랍니다. **【경고, 주의】**

② 비상계획관은 업무와 무관하게 지급된 경조사비 1,616,665원을 환수하고, **【시정】**

③ 현재기준 전시대비 비축물자 현황을 정확히 파악 및 향후 입출고 내역 기록 및 관리를 철저히 하시기 바랍니다. **【통보】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(통보, 개선)

일련번호 2019-종합-11

분 야 예산·회계

제 목 말등록 수수료 출납원 운영 부적정

소관본부 경영지원본부, 말산업육성본부

소관부서 인사부, 말등록담당

내 용

1. 업무개요

말등록담당은 「말등록규정」에 따라 말의 혈통과 개체식별을 명확히 하기 위해 말의 이용과정에서 발생한 사실(기초등록, 혈통등록, 번식등록 등)을 공부에 등록하는 업무를 하고 있다. 이 때 말의 소유자로부터 소정의 수수료를 수취하고 있으며, 인사부에서는 동 업무를 처리하는 직원을 말등록담당(서울)¹²⁾과 말등록담당(부경) 소속 직원 각각 1명씩을 ‘등록 수수료 출납원’으로 인사발령을 시행하고 있다. 이에 따라, 노무후생부에서는 등록수수료 출납원에게 「급여규정」 제22조에 따라 출납업무 종사자에게 지급하는 직무가산급을 매월 지급하고 있다.

【표1】 최근 3년간 등록수수료 출납원 운영내역

지역	출납원	임면기간	지역	출납원	임면기간
서울	□□□	2018.02.21. ~ 현재	부경	■ ■ ■	2019.01.02. ~ 현재
	○ ○ ○	2017.03.03. ~ 2018.02.20		● ● ●	2018.02.21. ~ 2019.01.01
	△ △ △	2016.07.16. ~ 2017.03.02		■ ■ ■	2009.10.24. ~ 2018.02.20

* 말등록담당(제주)는 별도 출납원을 운영하고 있지 않으며, 서울에서 말등록업무 수행

12) 직제 상 말등록담당 하에 말등록담당(부산), 말등록담당(제주)가 편제되어있으나 지역 별로 구분할 필요가 있어 서울경마장 내 업무담당부서를 말등록담당(서울)로 명명함

2. 관계법령(규정) 및 판단기준

「회계규정」 제22조는 금전의 범위를 현금·예금·수표·우편환 증서로 정하고 있으며, 제24조는 출납원을 금전관리책임자(회계부장 및 각 본부 회계소관부장)로부터 금전출납보관에 관한 사무를 위임받는 자로 규정하고 있다. 금전출납원은 현금·예금 등의 출납의 시재를 기록하고 제23조에 따라 금전의 출납과 보관에 대한 모든 책임을 지게 된다. 또한 「회계규정」 제26조는 금전의 출납시에는 금전관리책임자(회계소관업무 부장) 또는 금전관리책임자로부터 권한을 위임받은 자가 인정하여 날인한 결의서에 따라 금전출납원이 하도록 규정하고 있다.

또한 출납원은 「회계규정」 제29조에 따라 금전의 부족이 발생하고 1개월이 지나도 원인을 발견하지 못할 때에는 변상의 책임을 지게 된다. 특히 출납직 회계관계직원은 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」에 따라, 선량한 관리자로서의 주의를 게을리 했을 때에도 그가 보관하는 현금 또는 물품이 망실되거나 훼손된 경우에는 변상을 하여야하는 등 금전의 취급에 있어 막중한 의무와 책임을 지게 된다.

출납원에게 이러한 책임과 의무가 부여되기 때문에 인사부는 금전의 취급 여부 등 출납원의 업무를 수행하는 직무 종사자를 출납원으로 임명하고, 직무가 산급을 지급할 수 있도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 출납원 임명 부적정

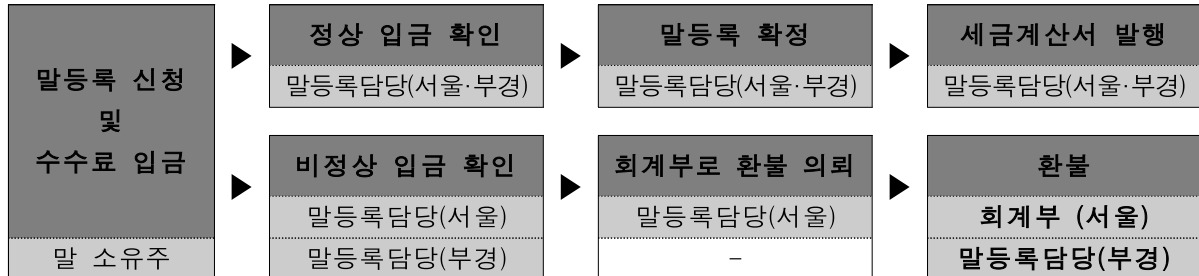
그런데 등록수수료 출납원의 직무를 살펴보면, 말등록담당(서울)의 경우 수수료 입금의 경우, 고객 대부분이 별도의 말등록수수료 통장에 계좌이체하거나 카드결제 방식으로 수수료를 납부하고 있어 금전을 취급하는 일이 없으며, 말등록 수수료 계좌에 입금내역을 파악하여 수익금을 확정해주는 일을 하고 있을 뿐이다. 또한, 등록수수료의 과오납 등으로 고객에게 환불을 하는 경우에도 회계부서에 협조문으로 환불요청을 하여 지급이 이루어지고 있기 때문에 금전의 출납과 보관을 담당하는 실질적인 출납원으로써의 직무를 수행하고 있지 않다. 또한 등록수수료 출납원이 다른 수익관리부서인 서울경마부(출마등록료), 진료담당(진료수익), 계약부(임대수익) 등의 유사업무 담당자들과 특별히 다른 업무를 수행한다고 볼 수 없으므로 출납원으로 별도 임명하여 운영하여야 할 이유는 없다.

나. 말등록수수료 출납업무 내부통제 부적정

말등록담당(부경)의 경우 말등록담당(서울)과 업무처리 방식에 차이가 난다. 말등록담당(부경)의 경우 환불을 해야 하는 건이 발생하면 등록 수수료 출납원이 통장을 직접 보유하면서 은행 출금증을 직접 작성하고 부산 회계담당부서인 부산운영지원부에서 인장을 날인하여 은행에서 직접 송금을 하고 있다. 그러나 다른 지급업무의 경우 지출원인부서에서 결의서를 생성시키고, 회계부서에서 해당 지출이 정당한 절차를 거쳐 지출되는 것인지 검토하고 회계소관업무 담당부서장의 결재를 거쳐 지급을 실행함으로써 적정한 내부통제가 이루어지는 것에 반해, 부경의 말등록수수료의 경우 담당자 1인이 지출업무 전과정을 수행하고 있는데다가, 별도의 결의서 작성 및 결재절차 없이 이루어져 회계규정 제26조에 위배될 뿐만 아니라 적정한 내부통제가 이루어지지 않고 있었다. 이런 업무 프로

세스는 회사 자금의 횡령 및 유용 등 금전사고의 위험이 있으므로, 지출의뢰와 현금 출납 업무는 각각 다른 부서에서 될 수 있도록 조정되어야 한다.

【표2】 말등록수수료 처리 프로세스



또한 회사의 모든 출납업무가 회계담당부서로 일원화되어 있는데 말등록수수료의 경우에만 출납원을 별도로 운영할 사유가 없으므로 폐지하는 것이 적정하다.

관계부서 의견 말등록담당은 말등록수수료 출납원이 실질적인 출납원의 역할을 수행하지 않는다면 별도로 출납원을 임명하여 운영할 필요가 없다는 의견에 동의하였다.

조치할 사항

① 인사부는 말등록담당의 등록수수료 출납원을 면하고, 향후에는 실질적으로 출납업무를 수행하는 직원에 대하여 인사명령을 시행하시기 바랍니다. **【통보】**

② 말등록담당(부경)은 말등록수수료와 관련하여 지출 의뢰와 출납업무를 분리하여 적정한 내부통제가 이루어질 수 있도록 업무체계를 개선하시기 바랍니다. **【개선】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(주 의)

일련번호 2019-종합(하반기)-12

분 야 계약

제 목 공사 및 용역 소액 분할 수의계약 및 관련 인·허가 미취득

소관본부 사업본부

소관부서 마케팅부

내 용

1. 업무개요

콘텐츠디자인팀(2016년 직제 상)은 승마힐링센터로부터 승마힐링센터 시설개선을 위한 인테리어(승마힐링센터TF-627:'15.12.18.)를 의뢰받아 설계용역(콘텐츠디자인팀-102:'15.12.22)을 시행하였으며, 설계용역 결과를 반영하여 2016년 4월 1일부터 2016년 5월 10일까지 승마힐링센터 시설개선 및 회전목마 설치 작업을 실시하였다. 그러나 회전목마 시설의 잦은 파손으로 인하여 매년 관리비용이 과다하게 지출되고 안전사고 위험 발생으로 운용 실효성이 없어짐에 따라, 재활힐링승마센터는 불용처리(취득가액 37,142,500원, 장부가액 21,500,768원)를 결정(재활힐링승마센터-1146:'19.8.14.)하고 자산심의위원회를 개최하여 회전목마 시설을 철거하였다.

지사시설안전부는 지사운영지원부로부터 지사 좌석모델 운영 개선(지사운영지원부-659)을 위한 개선공사를 의뢰받아 지사 좌석제 개선공사에 대한 설계용역을 시행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 분할 수의계약 금지

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제68조는 동일 구조물공사 및 단일공사로서 설계서 등에 의하여 전체 사업내용이 확정된 공사를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없도록 하고 있다.

우리 회는 「계약규정」 제6조에 따라 1천만원 미만인 공사 계약을 계약부서가 아닌 수요부서장이 직접 처리하도록 하고 있고, 이에 따라 각 부서는 1천만원 미만의 공사 계약의 경우 발주·계약·이행관리·대금지급의 업무를 직접 처리하고 있다.

또한 「계약규정」 제9조에 따라 1천만원 미만의 제조·구매, 공사·용역 등의 계약, 2천만원 미만의 정부권장정책기업, 여성기업, 소기업 등과 체결하는 물품의 제조·구매에 한하여 수의계약의 방법으로 계약을 체결할 수 있다.

【표1】 계약규정

제6조(계약의 의뢰) ① 수요부서장이 계약담당부서장에게 계약을 의뢰할 때에는 다음 각 호의 사항을 명시하여야 한다. 다만, 불필요한 사항은 생략할 수 있다. ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약은 <u>수요부서장(지사장을 포함한다)이 처리</u> 한다. 2. 1천만원 미만인 물품의 제조·구매, <u>공사</u> 등의 계약
제9조(수의계약에 의할 수 있는 경우 등) ① 다음 각 호에 한하여 수의계약의 방법으로 계약을 체결할 수 있다. 1. 추정가격 2천만원 이하인 정부권장정책 물품의 제조·구매 2. 정부권장정책 대상업체와의 추정가격 2천만원 이하인 용역계약

따라서 각 부서는 단일사업으로 추진할 수 있는 건에 대해서는 통합 발주하여 경쟁입찰에 부치거나 전자입찰 방식 등을 추진하여 예산을 절감할 수 있도록 하여야 한다.

나. 인·허가 절차 준수

시설물(건축물, 공작물 등, 이하) 설치 시 시설물이 정착되는 토지의 용도지역, 용도구역, 지목 등에 따른 각종 행위제한에 대하여 시설물의 설치 가능성을 판단하는 과정인 관할 지자체의 인·허가 절차를 준수하여야 하며, 이에 따른 관련 인·허가를 취득한 후 시설물을 설치하여야 한다.

특히 서울경마공원(경기도 과천시 경마공원대로 107) 위치한 지역은 개발제한구역으로서 원칙적 시설 설치가 불가능한 지역이나, 「88올림픽 대회 지원을 위한 특별법」 및 「2002아시안 게임 지원을 위한 특별법」에 따라 도시계획시설로 지정함으로써 최최 입지근거를 확보하였고, 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별 조치법」 제 23조(존속 중인 건축물 등에 대한 특례) 및 동법 시행령 제23조제2항제2호 관련 별표3(증축 시 토지의 형질변경 허용시설) 37호 및 41호에 따라 경마장의 운영에 직접 필요한 시설 및 그 부대시설에 한하여 시설물 설치가 가능토록 규정하고 있는 등 각종 시설물 입지에 대하여 엄격한 설치 기준을 적용받고 있는바, 시설물 설치 시 관련법에 의거 아래와 같은 다양한 인·허가 절차를 이행하여야 한다.

【표2】 서울경마공원 인·허가 절차

토지현황	주요 관련법	인·허가 절차		
○도시계획시설:체육시설 ○용도지역:자연녹지 ○용도구역:개발제한구역	○국토의 계획 및 이용에 관한 법률 ○개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별법 ○건축법 등	개발제한구역 관리계획변경	▶	도시관리 계획변경
		국토교통부 (3,000㎡ 초과) 광역기초단체		광역기초 단체
		▶	도시계획시설실시 계획변경 인가 (행위허가 건축허가 의제)	
			광역기초 단체 (3,000㎡ 초과) 기초단체	

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 분할 수의계약 금지 위반

콘텐츠디자인팀은 승마힐링센터 시설개선에 대하여 인테리어 디자인 설계 의뢰를 받아 관련 용역을 진행하고 용역 결과를 시설팀에 통보하여 관련 공사를 진행코자 하였다. 그러나 승마힐링센터 시설개선과 동시에 회전목마를 설치하는 것으로 콘텐츠디자인팀의 내부 계획이 변경됨에 따라 추가적인 디자인 검토 등으로 공사 의뢰가 지연되었고, 시설팀에서 관련 공사를 발주할 수 없는 상황이 초래되었다. 이에 콘텐츠디자인팀은 수요부서의 운영 시급성을 고려하여 관련 공사를 자체적으로 시행하기로 결정하였고, 관련 기본 결재를 득하기 이전 아래와 같이 전문업체를 임의 선정하여 7천만원 규모의 단일공사를 8건의 소액분할 하여 발주하고 관련 공사를 준공하여 단일 건의 공사에 대하여 분할 수의계약을 금지한 관련 규정을 위반하였다.

【표3】 회전목마 및 승마힐링센터 공사 현황

구분	문서번호	건 명	관련 내용	소요비용(원)
회전목마 (2016.4.8.~5.4.)	콘텐츠디자인팀-414	회전목마 하부데크 및 설치 용역	하부데크 설치	9,035,000
	콘텐츠디자인팀-414	회전목마 제작 구매	회전목마 상부시설 설치	19,100,000
승마힐링센터 (2016.4.1.~5.10.)	콘텐츠디자인팀-396	승마힐링센터 설치를 위한 철거공사	기존 사무실 철거 및 폐기물 처리	8,850,000
	콘텐츠디자인팀-570	승마힐링센터 전기공사	힐링센터, 회전목마 전기 시설물 설치	8,897,000
	콘텐츠디자인팀-561	승마힐링센터 목공사	힐링센터 내부 마감	9,955,000
	콘텐츠디자인팀-568	실내승마장 외벽도색	힐링센터, 회전목마 도색	8,750,000
	콘텐츠디자인팀-586	승마힐링센터 가구제작	승마힐링센터 가구	2,530,000
	콘텐츠디자인팀-588	승마힐링센터 집기구매	승마힐링센터 집기	3,703,700
	합 계	* 2개의 사업기간이 동일하고, 승마힐링센터 작업 내용 중 회전목마 설치와 관련된 내역이 포함되어 있음		70,820,700

지사시설안전부는 지사 좌석제 개선공사에 대한 설계용역을 시행함에 있어서 지사운영지원부의 기본 방향이 결정·통보된 시점 이후, 설계용역 및 공사를 완료할 수 있는 적정한 기간 확보가 불가하였다. 이에 공사 발주를 위한 설계용역을 단기간에 완료하고자 설계도면 작성과 공사비 산출 작업을 별도의 용역으로 판단하여 아래와 같이 2건의 용역으로 분할하여 발주하고 설계용역을 준공하였고, 단일 건의 용역에 대하여 분할 수의계약을 금지한 관련 규정을 위반하였다.

【표4】 지사 좌석제 개선공사 설계용역 계약 현황

구분	문서번호	건 명	관련 내용	소요비용(원)
설계도면 작성	지사시설안전부-887	지사 좌석제 개선공사 설계용역 시행 계획	설계도면, 시방서 및 3D 설계안 작성	17,996,000원
공사비 산출	지사시설안전부-1063	지사 좌석제 개선공사 공사비 산출 용역 시행	공사비 산출위한 내역서 작성	6,380,000원
합 계				24,376,000원

나. 인·허가 절차 미 준수

「건축법」에서는 지붕과 기둥이 있을 경우 건축물로 규정하고 있고, 건축물로 정의하기 어려운 시설물은 공작물로 시설의 범위를 정하여 엄격하게 관리하고 있다. 회전목마는 그 이용목적 및 형상에 따라 건축물이 아닌 공작물로 분류되며, 건축물이 아니라 하더라도 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별 조치법」에 따라 적정한 인·허가를 취득하고 관련 시설물은 설치하여야 한다. 그러나 관련법에 따른 적정한 인·허가를 취득하여야 한다는 법적 기준을 인지하지 못하고 사전 적정한 검토없이 시설물을 무단 설치하여 「개발제한구역이 지정 및 관리에 관한 특별 조치법」등 관련법을 위반하였다.

조치할 사항

인사부는 단일 공사 및 용역을 소액분할 시행하고, 공사에 대한 인·허가를 취득하지 않고 시설물을 설치하여 관련 법, 규정을 위반한 관련자에게 「감사규정」 제35조(감사결과 통보)에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. **【주의】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일련번호 2019-종합(하반기)-13

분 야 계약

제 목 협상에 의한 계약 추진 시 입찰공고기간 미 준수

소관본부 말산업육성본부, 사업본부

소관부서 승마지원부, 말산업기획부, 마케팅부

내 용

1. 업무개요

물품·용역 계약을 할 때 계약이행의 전문성, 기술성, 긴급성 등의 필요성이 인정되는 경우 「협상에 의한 계약」 방식(다수의 공급자로부터 제안서를 제출받아 평가한 후 협상절차를 통해 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결하는 방식)을 택할 수 있으며 우리 회 각 수요부서에서는 2016년 이후 2019년 10월까지 총 222건의 계약을 협상에 의한 계약으로 처리하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조(입찰공고의 시기) 제5항과 「국가를 당사자로 하는 법률」 제4조(국제입찰에 따른 정부조달계약의 범위) 제1항에 의거하여 기획재정부장관이 정하는 고시금액([표1] 참조)에 따르

면 협상에 의한 계약은 제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 40일 전에 공고 하되, 재공고입찰의 경우, 긴급한 행사 또는 긴급한 재해예방·복구 등을 위해 필요한 경우, 추정가격이 고시금액 미만인 경우 등에는 10일 전까지 공고할 수 있도록 명시하고 있다.

【표1】 연도별 기획재정부 고시금액 기준

(단위 : 천원)

구분	물품 및 용역	부가세 포함 시	비고	시행일
2016년	210,000	231,000	기획재정부 고시 제2016-20호	2016. 7.22.
2017년	210,000	231,000	기획재정부 고시 제2016-34호	2017. 1. 1.
2019년	200,000	220,000	기획재정부 고시 제2018-27호	2019. 1. 1.

* 자료 : 감사실에서 기획재정부 공시자료를 토대로 재구성

따라서 각 수요부서에서는 협상에 의한 계약을 체결할 때에는 긴급한 행사 등 특별한 경우가 아닌 한 최소 40일 이상 입찰공고를 하여 업체가 우리 회의 제안요청 내역 검토 및 제안서 작성 등 입찰 참여를 결정하고 준비하는데 충분한 시간을 확보할 수 있도록 하고, 이를 통해 입찰 참여기회를 보장하여 복수의 업체 간 공정한 경쟁이 이루어지도록 유도하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사실에서 2019년 하반기 종합감사 기간 중 2016년 이후 협상에 의한 계약으로 추진된 사례(고시금액 초과건)를 점검한 결과, [표2]와 같이 “말 문화 축제 기획, 운영 및 홍보 대행 용역” 등 용역계약 5건의 경우 매년 반복적으로 발생하는 계약사항이거나 특별한 사유가 없음에도 정당한 공고기간을 단축하여 긴급입찰을 실시한 사실이 파악되었다.

【표2】 긴급입찰사유 없이 실시한 입찰공고 현황

(단위 : 천원, 일)

연도	계약건명	계약상대자	계약금액	계약일	공고기간	일수
2016	말산업 인지도 제고를 위한 홍보 용역	●●●●●●●●	290,500	‘16.8.23.	11.2.~11.14.	13
2017	2017년 말 문화축제 기획운영 및 홍보 대행 용역	□□□□□□□□	262,889	‘17.9.16.	7.22.~8.8	18
2018	2018년 말 문화축제 기획,운영 및 홍보 대행 용역	□□□□□□□□	270,000	‘18.9.16.	8.17.~8.31.	15
2019	2019년 한국마사회 말 문화축제 대행 용역	□□□□□□□□	230,400	‘19.9.8.	8.17.~8.29.	13
2019	2019년 한국마사회 하반기 콘서트 행사대행 용역	◎◎◎◎◎◎◎◎	308,380	‘19.8.23.	6.29.~7.30.	32

* 자료 : 최근 3년간 계약내역(계약부 제출자료) 재구성

그 결과 관련 업체들에게 충분한 검토 및 제안서 작성 기간이 제공되지 않음으로써 다수의 업체가 입찰에 참여할 수 있는 기회가 제한되는 등 입찰 및 계약 절차의 투명성이 저해되었다.

관계부서 의견 마케팅부에서는 상반기 유사한 행사를 운영한 결과 가격 및 기술 협상 등 사업 추진 일정이 촉박하여 긴급 입찰공고가 불가피하였고, 그럼에도 불구하고 다수의 업체가 참여할 수 있도록 32일간 입찰공고 기간을 확보하는 등 최대한 노력하였다는 입장을 소명하였다. 그러나 유사한 행사 용역의 반복적 성격과 연간 예산집행 계획 등에 따라 사전에 준비할 수 있었던 점을 감안할 때 위와 같은 업무처리는 정당하였다고 보기 어렵다.

조치할 사항

승마지원부, 말산업기획부, 마케팅부에서는 협상에 의한 계약 추진 시 입찰 공고 기간이 준수될 수 있도록 관련자에게 계약 법령에 대한 교육을 실시하는 등 동일 사례가 재발하지 않도록 관리 방안을 마련하시기 바랍니다. **【통보】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일련번호 2019-종합(하반기)-14

분 야 법무

제 목 법률고문 운영지침 준수 불철저

소관본부 경영관리본부

소관부서 법무지원부

내 용

1. 업무개요

법무지원부에서는 관계법령의 해석·적용 및 법적 조치에 대한 법률자문과 소송업무의 효율적 수행을 위하여 2019년 11월 현재 총 14곳의 법률고문을 위촉하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

우리 회에서는 2013.1.21. 국민권익위원회에서 의결한 「공공기관의 소송수행 변호사 선정·운영 투명성 제고방안」(의안번호 제2013-1호, 2013.1.29.) 제도개선 권고에 따라 2013.9.12. 「법률고문 운영지침」(이하 “운영지침”이라 한다)을 제정하고 법률고문의 신규 위촉 및 평가 등 업무처리 기준으로 활용하고 있다. 운영지침 제 12조(평가)에 따르면 매년 법률고문에 대하여 별도 평가기준에 따라 평가하여야

하며, 평가결과를 법률고문 해촉 및 재위촉 여부 판단 등에 활용할 수 있다. 또한 제13조(법률고문 등 현황 공개)에서는 소송담당부서의 장에게 법률고문 및 소송대리 등의 현황을 우리 회 홈페이지에 공개하도록 규정하고 있다. 따라서 법무지원부에서는 운영지침에서 정한 기준에 따라 정례적인 평가와 검증을 실시 하되, 소송대리 등의 현황 또한 외부에 공개함으로써 법률고문 운영의 투명성을 담보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 법률고문 실적평가 미 이행 및 선정기준 운영 미흡

2019년 하반기 종합감사 기간 중 법률고문 운영내역을 검토한 결과 2016.10.21. 신규 법률고문이 위촉(2016.11.1.~2018.12.31.)된 이후 2017년에는 법률고문들의 소송실적 등에 대한 평가가 이루어지지 않은 사실이 확인되었다. 법무지원부는 2018.7.8.에서야 2016년 이전에 위촉된 기존 11개 법률고문의 실적평가를 실시하였고, 실적이 저조한 3개 법무법인에 대하여 해촉을 결정하였다.

또한 법률고문 신규 위촉 시 평가기준은 운영지침 제4조 제2항과 [별표1]에 제시된 선정기준에 따라 “S~D” 등급으로 하고 배점은 25점~5점으로 차등화하여야 한다. 그런데도 법무지원부에서는 신규 법률고문의 선정 심사과정에서 2016년과 2018년 협상에 의한 제안서 평가기준을 준용하여 평가배점의 차등폭 한도를 각 40%(25점~15점), 30%(25점~17.5점)로 제한하는 등 선정기준을 운영지침과 다르게 적용하였다. 소관 실무자는 심사위원 한 명이 너무 가혹하게 평가할

경우 심사결과가 왜곡되는 결과를 방지하기 위해서라고 소명하였으나 법률고문 위촉의 성격이 일반 용역·물품 계약과 동일하다고 보기 어렵고, 운영지침에 명시된 평가기준이 존재한다면 이를 준수하여야 타당하다.

나. 소송대리 현황 등 정보공개 불철저

위 운영지침에서는 위촉된 법률고문별 법률고문 및 소송대리 등의 현황을 홈페이지에 공개토록 정하고 있으나 2016.11.1. 이후 게시된 자료가 없는 것으로 파악되었다. 법무지원부에서는 경영공시(알리오)를 통해 고문변호사 및 법률자문 현황¹³⁾을 정기적으로 공개하고 있다는 의견을 제시하였으나, 소송대리 등의 실제 수임현황을 공개할 경우 특정 법무법인에 대한 소송 집중을 방지할 수 있다는 점에 비추어 볼 때 단순히 고문변호사 위촉현황만을 공개한 것은 운영지침의 당초 취지에 부합하였다고 볼 수 없다.

이와 같이 운영지침과 다르게 평가기준이 운영되거나 정보공개가 미 이행된 결과 국민권익위원회에서 의결하여 권고한 「공공기관의 소송수행 변호사 선정·운영 투명성 제고 방안」에 따른 공정성과 투명성을 확보할 수 없게 되었다.

관계부서 의견 법무지원부에서는 2019년 5월 이후에는 신규 법률고문 선정 시 평가의 가혹화 우려를 감안하여 운영지침에 제시된 평가배점 기준을 준수하고 있으며, 앞으로 감사의견을 수용하여 홈페이지에 고문변호사 및 법률자문 현황을 공개하겠다는 입장을 제시하였다.

13) 연도별 고문변호사 명단 및 위촉기간, 전체 법률자문 건수 등 공개

조치할 사항

법무지원부에서는 앞으로 법률고문 운영지침에 의거하여 법률고문 평가 및 소송대리 현황 공개 등의 업무를 철저히 하시기 바랍니다. **【통보】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(개선)

일련번호 2019-종합(하반기)-15

분야 자산

제목 소프트웨어 산출물 귀속주체 명확화

소관본부 건전화본부, 경마본부

소관부서 단속1부, 서울시설부

내용

1. 업무개요

우리 회는 '19.2월 불법경마 규모가 지속 증가 추세이나 모바일 대중화에 따른 불법행위의 지능화·은밀화로 인해 현장인력 중심의 단속의 한계점을 극복하고자 안면인식 및 추적 기술을 기반으로 한 불법행위 사전 탐지 기능을 개발하고자 아래 [표1]과 같이 럭키빌 1·2층 고화질 CCTV 영상을 이용하여 지능형 영상분석 시스템 시범 구축 사업을 추진하고 있다.

【표1】 지능형 영상분석시스템 시범 구축 사업 개요

사 업 명	한국마사회 지능형 영상분석 시스템 도입 시범 구축 개발 용역
사업 내용	딥러닝 기반 단속지원용 영상분석솔루션 S/W개발, 딥러닝 서버 등 구매설치 및 구축
계약 방법	제한경쟁(중소기업 간 경쟁)/ 협상에 의한 계약
계약 금액	305,470,000원
계약 기간	2019.7.18. ~ 2019.12.14.
계약 업체	■■■■ 주식회사 (대표자 : ○○○)

2. 관계규정 및 판단기준

계약목적물의 지식재산권이 발생하는 소프트웨어사업의 경우 용역계약일반 조건(기획재정부 계약예규) 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등), 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부 고시) 제60조(계약목적물의 지식재산권 귀속 및 기술자료 임치) 및 소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준(과학기술정보통신부 고시) 제14조의2(산출물의 활용)에 따라 당해 계약을 통해 지식재산권이 발생할 경우 계약당사자 간 공동소유를 원칙으로 하고 있다. 다만 개발의 기여도 및 계약목적물의 특수성(국가안전보장, 국방, 외교관계 등)을 고려하여 계약당사자 간 협의를 통해 공동소유와 달리 정할 수 있으며, 발주기관 귀속 시에는 정당한 귀속 사유를 명시토록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

동 시범 구축·개발 사업은 일반 소프트웨어 구축 사업과 달리 현재 상용화된 기술이거나 구현되지 않은 시스템이며, 우리 회 고화질 CCTV 영상 데이터를 기반으로 상용화된 기술과 접목시켜 정형화된 데이터를 유형별 불법행위로 분류 및 인지하고 분석하는 소프트웨어 알고리즘을 개발하는 사업이다. 특히 시범 구축 결과에 따라 전 사업장으로 확대·검토하는 등 R&D 사업과 유사성을 가지고 있다 할 것이다.

따라서 일반적인 소프트웨어 산출물 활용과 달리 예외적으로 계약당사자의 기여도에 따라 협의를 통해 소유를 달리 정할 수 있는 경우에 해당되므로 동 사

업의 산출물은 우리 회의 지적재산권으로 귀속할 수 있도록 노력해야 할 것이다.

관계부서 의견

서울시설부에서는 동 감사 의견에 대해 적극 동의하고, 법무지원부에 법률 자문을 구하고 그 결과를 바탕으로 업체와 협의하여 협약서를 작성하겠다고 소명하였다.

조치할 사항

단속1부, 서울시설부는 최종 검수 시 동 시범 구축 사업의 산출물 및 지적재산권에 대한 소유권을 우리 회로 귀속될 수 있도록 노력하고, 소프트웨어 임치 제도를 적극 활용하시기 바랍니다. 【개선】

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일련번호 2019-종합(하반기)-16

분 야 자산

제 목 사택관리 부적정

소관본부 경영관리본부

소관부서 경영지원부

내 용

1. 업무개요

우리 회는 1989년부터 안양시 만안구 안양7동 192-9번지에 위치한 사택(준마아파트)을 운영·관리하고 있다. 그 운영규모는 대지면적 15,816㎡, 건축연면적 34,792㎡이며, 총 343세대(26평:140호, 29평:120호, 32평:88호)로 구성되어 있다. 2019년 10월25일 기준 입주자 현황은 직원 198세대, 조교사 4세대, 기수 24세대, 관리사 97세대가 거주하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「주택관리규정」 제 8조(입주기간)에 의하면 준마아파트 입주기간을 입주일로부터 3년으로 하며, 입주 중인 사람의 입주기간 연장 신청에 대하여 3년 단위로 입주기간을 연장할 수 있으며, 그 최대기간은 12년을 초과할 수 없다고 규정

하고 있다. 또한 동 규정 제 9조(입주기간 초과자의 거주)에 따르면 입주희망자의 부족 등으로 준마아파트에 장기간 다수의 공세대가 발생할 경우 12년을 초과한 입주자에게 추가 거주를 허락할 수 있으며, 총 입주기간은 15년을 초과할 수 없다고 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2019년 10월 25일 기준 사택입주자 현황을 확인한 결과 「주택관리규정」 제 9조(입주기간 초과자의 거주)에 따른 최대 입주기간(15년)을 초과하여 거주하고 있는 입주자가 아래와 같이 확인되었다.

【표1】 최대 입주기간 초과 입주자 현황

소속	입주자명	동, 호수	거주기간
직원	○○○	-동 ---호	15년 4개월
	○○○	-동 ---호	19년 8개월
	□□□	-동 ---호	24년 4개월
	△△△	-동 ----호	15년 9개월
관리사	♠♠♠	-동 ---호	15년 2개월
	♥♥♥	-동 ---호	18년 4개월
기수	♣♣♣	-동 ---호	30년 2개월
	☆☆☆	-동 ----호	16년 9개월
조교사	▷▷▷	-동 ---호	20년 9개월
	▽▽▽	-동 ---호	25년 5개월

퇴거를 위해 필요한 일정기간 동안 퇴거 유예는 가능할 수 있으나, 대부분의 장기거주자들이 16년을 초과하여 거주한 것으로 확인되고 있으며, 적정 거주기간 15년을 초과한 대부분의 장기 거주자들은 가족 단위 입주자들이 선호하는 1동 및 2동에 거주하고 있어, 신규 입주 희망자들의 선택권을 침해할 수 있으므로 사택관리부서의 적극적인 퇴거 조치가 필요하다.

조치할 사항

경영지원부에서는 15년을 초과하여 거주하고 있는 장기거주자들에게 퇴거통보서 발송 등 적절한 조치를 취하여 주시고, 이에 불응하는 장기거주자들의 퇴거를 위한 실질적인 조치계획을 수립·시행하시기 바랍니다. 【통보】

한 국 마 사 회 감 사 실

(개선)

일련번호 2019-종합(하반기)-17

분야 공정

제목 마약류의 취급 및 관리 실태 개선

소관본부 건전화본부

소관부서 서울도핑담당, 부산도핑담당

내용

1. 업무개요

우리회는 경주마 및 기수에게 금지약물을 투여하여 승부를 조작하려는 행위를 방지하고 경주마 및 기수 본래의 능력으로 공정한 승부를 겨루도록 함으로써 경마의 공정성 확보를 위해 「경마시행규정」 제59조(경주마에 대한 금지약물 등의 사용금지), 제59조2(기수의 금지약물 사용금지), 제60조(출주마에 대한 금지약물 검사) 및 제60조2(기수에 대한 금지약물 검사 등)에 따라 경주에 나가는 경주마 및 기수에 대해 경주 전·후 금지약물 검사를 실시하고 있으며, 「경마시행규정 시행세칙」 제11조(경주마에 대한 금지약물의 구분 및 명시) 및 제11조2(기수 금지약물의 구분 등)에서는 경주마·기수의 경주능력을 일시적으로 가감시킬 수 있거나 경마시행의 안정성을 저해할 수 있는 약품·약제 등(이하 “금지약물”이라 한다)의 사용을 금지하고 있고, 해당 금지약물 중 도핑검사소에서는 마약류 63종을 취급 및 관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「마약류 관리에 관한 법률」은 마약·향정신성의약품·대마 및 원료물질의 취급·관리를 적정하게 함으로써 그 오용 또는 남용으로 인한 보건상의 위험을 방지하여 국민보건 향상에 이바지함을 목적으로 하며, 우리회는 동 법 시행규칙 제5조(마약류취급자가 아닌 자의 마약류 취급) ①항 5조에 의거 도핑(doping) 검사 및 그 검사를 위한 시험을 목적으로 마약류를 취급 및 관리하고 있다. 특히 동 법 시행령 제12조2(마약류취급자의 준수사항) 및 동 법 시행규칙 제21조(마약류 취급의 보고 등)는 엄격하게 마약류를 관리하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

'19년 하반기 종합감사 기간 중 도핑검사소 마약류 관리 실태를 점검한 결과 도핑검사소는 마약류 취급 담당자를 지정한 후 마약류를 취급한 경우 수불 관리 대장을 작성하여 관리하고 있었으며, 이후 정기적으로 식약청 관리시스템에 보고하고 있었다.

그러나 도핑 검사를 위해 마약류 취급 후 재고 변화량 등에 대해 내부보고 등을 거친 관리 체계가 존재하지 않아 담당자 외에 검증을 하지 않고 있어 위험 요인이 잠재되어 있다. 또한 '17년 3월 26일 마약류의 적절한 취급 및 관리를 위한 품질경영 지침서를 최초로 제정한 이래로 개정되지 않고 있어 관련 법령 개정에 따라 동 지침서도 현행화 할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견

도핑검사소에서는 동 감사 의견에 동의하며 마약류 관리 실태를 확실히 하기 위해 마약류 재고에 관한 정기보고, 사용 보고 등 내부 보고 체계를 확립하겠다고 소명하였다.

조치할 사항

서울도핑담당, 부산도핑담당은 마약류 취급 후 재고 변화량 등에 대해 내부보고 등 상호 검증할 수 있는 절차를 정립하시고, 관련 법령 개정 등에 따른 동 관리 지침을 현행화하시기 바랍니다. **【통보】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일련번호 2019-종합(하반기)-18

분야 선수단 관리

제목 선수단 제반경비 적격증빙 관리 미흡

소관본부 직속

소관부서 사회공헌부

내용

1. 업무개요

한국마사회에서는 비인기 종목의 육성·운영을 통한 공기업으로서의 사회적 책무 이행 및 기업이미지 향상 등을 위해 유도·탁구·승마 종목별로 선수단을 운영하고 있다. 유도 및 탁구 선수단 관련 업무는 사회공헌부에서, 승마선수단 관련 업무는 승마지원부에서 수행하고 있다.

【표1】 선수단 운영현황 (2019년도 기준)

구분		유도	탁구	승마
창단일자		1994. 11. 11.	1996. 9. 25.	2019.2.1.(재창단)
구성원	감독코치	○○○, ◎◎◎, □□□, (3명)	●●●, ■■■, ▼▼▼ ▲▲▲, ►►► (5명)	▣▣▣, ▤▤▤ (2명)
	선수	△△△, ▽▽▽, ◁▷▷, ▷▷▷, ♠♠♠, ♥♥♥, ♣♣♣ (7명)	♠♠♠, ♥♥♥, ♣♣♣, ★★★, ○○○, ●○○, □□□ (7명)	▣▣▣, ▤▤▤, ◆◆◆, ○○○ (4명)
운영 예산	규모	781,275천원	1,099,284천원	763,617천원
	내역	포상금, 복리비, 출장비, 교육비, 숙소임차료 등	포상금, 복리비, 출장비, 교육비, 숙소임차료 등	포상금, 복리비, 출장비, 피복비, 사료비 등

2. 관계규정 및 판단기준

선수단 관리규정 제26조 제반경비 지급에 따르면 선수의 체력관리와 복지후생을 위하여 주식비, 간식비, 특식비, 위생비, 그 밖에 선수관리에 필요한 경비 및 피복을 지급할 수 있다고 규정하고 있다.

이에 따라 선수단 운영 관리부서인 사회공헌부에서는 유도단 선수들의 원활한 훈련지원, 체중조절과 피로회복 등 복지후생을 위해 숙소 근처 사우나를 정기적으로 이용할 수 있도록 비용 지원을 해주고 있다. 유도단 트레이너가 사우나 이용권 50장을 매번 30만원¹⁴⁾에 일괄 구입 후 이용권 소진 시 재구매하여 사용하는 방식으로 이루어지고 있으며, 트레이너가 사전에 개인카드¹⁵⁾로 이용권을 구매하면 사회공헌부에서 사후에 구매 영수증을 증빙으로 비용처리를 해주는 것으로 확인되었다.

【표2】 유도단 목욕정기권 지급내역(최근 3년)

구분	지급횟수	지급금액	비고
2019년	4회	1,200,000원	1회 기준 300,000원
2018년	8회	2,400,000원	
2017년	6회	1,800,000원	

3. 감사결과 확인된 문제점

「2019년도 공기업·준정부기관 예산집행 지침」에 따르면 예산의 집행을 체계적이고 투명하게 관리하도록 노력해야 한다고 하고 있다. 또한 우리 회 「2019

14) '19년 기준 대인 이용금액은 8,000원이었으나 50장 구매 시 할인율을 적용받아 장당 6,000원으로 구입

15) 비용처리와 관련해서는 업체 측이 대부분 영세업체라 전자세금계산서 발급과 같은 절차를 이용할 수가 없는 상황이었던 것으로 파악됨

년도 사업 및 예산관리 지침」에 따르면 예산낭비를 방지하고 제규정의 철저한 준수를 통해 예산집행의 투명성을 제고토록 명시하고 있다. 이에 따라 사업부서에서는 예산집행 시 적격증빙 수취·관리는 물론 현장에서 예산집행이 투명하고 효율적으로 이루어지도록 관리·점검하는 체계를 마련하여야 한다.

그런데 2017년 이후 유도단 목록 정기권 집행 내역을 점검한 결과 사회공헌부에서는 이용내역을 확인할 수 있는 일체의 증빙자료 없이 유도단 트레이너에게 이용권 구입금액을 지급하는 단순 행정처리만 이루어지는 것으로 확인되었다. 이용권을 실제로 업체 측으로부터 구입했는지, 선수단이 이용권을 현장에서 사용하고 있는지에 대한 증빙자료가 부재하여 예산집행의 투명성에 대한 담당부서의 관리·감독이 미흡한 것으로 파악되었다.

관계부서 의견

사회공헌부 담당자는 선수단의 사우나 정기 이용권의 투명한 관리가 미흡하였다는 것을 인정하면서, 내년부터 이를 점검할 수 있는 관리체계를 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

사회공헌부는 선수단 제반경비의 투명한 관리를 위해 정기권의 수취 및 이용내역을 증빙할 수 있는 관리대장을 마련하는 등 예산집행 관리체계를 마련하시기 바랍니다. 【통보】

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일 련 번 호 2019-종합-19

분 야 정보공개

제 목 홈페이지 정보공개청구 안내 현행화 미흡

소 관 본 부 경영지원본부

소 관 부 서 경영지원부

내 용

1. 업무개요

우리회는 국민의 알권리 보장과 국정에 대한 국민의 참여와 국정운영의 투명성을 제고하기 위해 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(약칭 정보공개법)에 따라 우리회가 보유한 정보를 정보공개법에서 정한 소정의 절차를 거쳐 공개하고 있다. 우리회의 정보공개청구의 소관부서는 경영지원부이며, 정보공개제도 및 정보공개방법, 불복구제절차와 정보공개 방법별 수수료 등을 청구자가 쉽게 알 수 있도록 기관 홈페이지에 공시하고 있다.

2. 관계법령(규정) 및 판단기준

공공기관의 정보의 공개에 관하여는 정보공개법을 준수하여 처리하여야 한다. 동법 시행령 제14조는 정보의 종류를 구분하고 종류별 정보공개 방법을 정하고 있으며, 시행령 제17조 및 동법 시행규칙 별표1에 따라 정보의 공개 및 우

송 등에 드는 비용은 실비의 범위에서 청구인이 부담하도록 하고 있다. 우리회는 이와 같이 정보공개에 대한 내용을 홈페이지에 정확히 게시함으로써 국민이 그 절차를 쉽게 인지할 수 있도록 하여 정보공개를 청구하고자 할 때 어려움이 없도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 금번 종합감사 기간 중 우리회 홈페이지를 점검한 결과, 표1과 같이 현행화 되지 않은 정보들이 게시되어 있었다. 그 중 정보공개에 따라 발생하는 비용의 부담에 관한 내용은 2014.12.10.에 개정된 정보공개법 내용이 게시되어 있어, 국민의 알권리 강화를 위해 전자파일을 복제하여 공개하는 경우에 수수료를 부과하지 않도록 2017.12.21.에 개정한 내용 등이 반영되지 않았다. 또한 정보공개 일시의 통지, 정보공개 방법 등 다른 정보공개청구 관련 정보 역시 개정 전의 부정확한 정보를 제공하고 있어 현행화 조치가 시급하다.

【표1】 정보공개법과 홈페이지 안내정보와 비교

구 분	정보공개법	홈페이지	법률 개정일
정보공개 일시의 통지	- 시행령 제12조(정보공개 일시의 통지 등) 제1항 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 공개일시를 달리 정할 수 있다. - 청구인이 요청한 경우 - 비용을 미납 또는 부족하게 납부한 경우	공개일시를 달리 정하는 경우에 대한 안내 없음	2016.12.13.
정보공개 방법	- 시행령 제14조(정보공개 방법) 제1항 정보는 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 구분한다. 1~5호 내용 생략	1~7호로 개정 전 내용	2016.12.13.
수수료	시행규칙 별표(제7조 관련) 전자파일(문서·도면·사진 등)의 복제 : 무료	전자파일 복제 시 수수료에 대한 안내 없음	2017.12.21.

관계부서 의견 경영지원부는 홈페이지의 정보공개청구 안내정보를 최신 법령에 맞게 현행화하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 경영지원부는 고객에게 정확한 정보를 제공할 수 있도록 홈페이지의 정보공개청구 제도에 대한 안내를 최신 법령에 맞게 현행화하시기 바랍니다.

【통보】

한 국 마 사 회 감 사 실

(우 수)

일련번호 2019-종합(하반기)-20

분야 예산절감

제목 최적화된 HD 방송중계망 자체 설계를 통한 예산절감

소관본부 사업본부

소관부서 방송운영담당

내용

방송운영담당은 2012년 전사 HD 방송 전환과 연계하여 전 사업장 간 상호중계 및 지사 방송중계를 위한 필수 인프라 역할을 하는 방송중계망을 기존 아날로그에서 HD로 신규 구축하여 운영하였다. 당시 최초 시행되는 사업으로 HD 방송중계망에 대한 기술 축적 및 신규 장비 검증 등이 다소 부족하여 국내 주요 기간통신사(○○, ◎◎◎, □□□)에서 제안한 주요 기술기준 및 장비 규격을 수용하는 등 다소 의존적일 수 밖에 없는 상황이었다. 운영방식은 전사 방송중계망 전체를 기간통신사에서 구축하고 우리 회에서 임차하는 방식이며, 사업자 선정은 주요기간 통신사를 대상으로 입찰한 결과 (주)○○와 6년('12.6.1.~'18.12.31., 5,860,800,000원)계약을 체결하였다.

6년간의 계약이 종료되고 새로운 사업자를 선정해야 하는 시점(2018년)에 기존 용역계약금액 산출과정을 살펴보고, 6년간 취득한 방송중계망에 대한 축적된 기술력을 바탕으로 기간 통신사에 의존하지 않고 자체 설계, 시장조사 및 시험을

통해 구매단가 절감을 유도하여 용역 예정가격을 최소화 하였고, 입찰 조건 설정 시 3개 기간 통신사와 협의 및 조율을 통해 기존 사업자인 (주)○○에 대한 유리한 조건을 사전 제거하여 실질적인 가격 경쟁이 될 수 있도록 입찰한 결과, HD 방송 중계망 성능은 향상(전송속도, 광 단국 용량 증설 등)을 도모하면서 전차 용역 대비 32억원(6년)의 사업예산을 절감한 성과를 이루었다.

【표1】 계약금액 비교

기존 계약금액(12~18년)	신규 계약금액(19~24년)	절감액
5,860,800,000원	2,613,600,000원	△3,247,200,000원

조치할 사항 우수사례를 창출한 방송운영담당에 대한 포상 조치 **【우수】**